

מסורת הש"ם

א) וְלַעֲלֹל גֵּאֵל, וּשְׂמִינִי;
ב) כְּמוֹתָ לְחֵ, א) מִסֵּת
בכ: ד) וְנִסְיָא דְרַבְלָא וּכְן
הנטיב וְעִינִין, ט) וְלַעֲלֹלוּ:
קמנ פה: ו) גִּי רִשָּׁל
רנב, ט) וְיִקְרַע כְּדִל
א) וְלַעֲלֹל הֵל, ט) עֵינִן רש"ף,

ⓘ

תורה אור השלם

- משפט אָחֵד יִזְקֶהָ לָכֶם בְּכַר בְּאַחֲרֵי יִזְקֶהָ בִּי אֲנִי יי אֲלֹהֵיכֶם: יקרא כד כב
- שָׁבַר תַּחַת שִׁבְרֵ עֵין תַּחַת עֵין שֵׁן תַּחַת שֵׁן בְּאֶשֶׁר יִתֵּן מוֹם בְּאֶדָם בֶּן יִזְקֵן בּוּ: יקרא כד כ
- וְאִישׁ כִּי יִתֵּן מוֹם בְּעֵמִיתוֹ בְּאֶשֶׁר עָשָׂה בֶן יַעֲשֶׂה לוֹ: יקרא כד יט
- וְלֹא תַחַת פִּלְעָה וְכוּיָה וְחִצּוּרָה בְּנִפְשׁ עֵין בְּעֵין שֵׁן בְּשֵׁן יֵד בִּיד רָגֵל בְּרָגֵל: דברים יט כא
- וְעֵשִׂיתֶם לוֹ בְּאֶשֶׁר וְגַם לַעֲשׂוֹת לְאַחֲיוֹ וּבִעֲרַת הָרָע מִקִּרְבָּהּ: דברים יט ט
- עֵין תַּחַת עֵין שֵׁן תַּחַת שֵׁן יֵד תַּחַת יֵד רָגֵל תַּחַת רָגֵל: שְׁמוֹת כא כד
- וְאִם אֶסֶן יִזְקֶהָ וְתַתְּהָ נֶפֶשׁ תַּחַת נֶפֶשׁ: שֵׁם כג
- בְּיָהּ תַּחַת בְּיָהּ פִּצַּע תַּחַת פִּצַּע חֲבוּרָה תַּחַת חֲבוּרָה: שְׁמוֹת כא כה
- אִם יָקוֹם וְהִתְהַלֵּךְ בְּחוּץ עַל מִשְׁעַנְתּוֹ וְנָקָה הַמִּפְקֶה רַק שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרָפָא יִרְפָּא: שְׁמוֹת כא יט
- אִז נִדְעָה כִּי שׁוֹר גָּבַח הָיָה מִתְמַלֵּל שְׁלֹשׁם וְלֹא יִשְׁמְרֵנוּ בְּעֵלְיוֹ שְׁלֹם יִשְׁלֹם שׁוֹר תַּחַת הַשׁוֹר וְתַתְּוֹת יִזְקֶהָ לוֹ: שְׁמוֹת כא לו
- וְאִם אֶסֶן יִזְקֶהָ וְתַתְּהָ נֶפֶשׁ תַּחַת נֶפֶשׁ תַּחַת נֶפֶשׁ: שְׁמוֹת כא כה
- וְתֵתן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לְאָבִי תִּנְגַּר וְחִשִּׁים בִּקְפוֹ וְלוֹ תַתִּיחָ לְאִשָּׁה תַּחַת אֶשֶׁר עָנָה לֹא יִזְכַּל שְׁלִיחָה בָּל יִמִּיה: דברים כב כט

ⓘ

הגהות הב"ח

ב) גִּמ' עֵין מִנֵּשׁ אִמְרַת הִי שְׁהִי סוּמָל:
ב) שֵׁם אֲבִי אִמֵּר אִמֵּל:

ⓘ

רבינו הנגאל

הא דתניא ר' שמע' בן יוחאי אומ' הרי שהיה סומא וסימא קיטע וקטע וכול', ודחינן לה, היכא דאיפשר איפשר היכא דלא איפשר לא איפשר ופטרין ליה. הא דתנן דבי ר' ישמע' אמ' קרא כן ינתן בו בחובל ואין נתינה דכת', בכל מקום אלא ממון, דכדת' ונתן לאבי הנערה חמשים כסף.

ורדחין, או הכי האי דכתב ואיש כי יתן מום בעמיתו, האי נתינת ממון היא נתינת מום היא, והיא החבלה. ואמר', דבי ר' ישמעאל קרא יתירא קא דרשי, כן ינתן בו מופנה הוא, לא אתא אלא לאשמועינן נתינת ממון הוא. דבי ר' תנא, יד ביד דבר הניתן מיד ליד, ומאי ניהו ממון. ואוקימנא דר' (אמי) [נמין] קרא יתירא דריש. אבבי יליף לה מתנא דבי חזקיה, עין תחת עין ולא עין ונפש תחת עין. ודחו לה הכי, או אמרוה דיוכל לקבל לעוורי עיניה ולא לימות,

ובדחי' דעוררין ליה מית לא חיישנין לה (דהתנן) [דהתנן] גבי מלקות אמדוהו ומת תחת ידו פטור. רב זביד יליף

קטן שהרג אדם נגס שהרג את הגדול: **קיטע** ו**קיטע** **היאך** **אני קורא** **כו'**. וכי תימנא הכא נשקול ממונא התורה אמרה משפט שזה: **ופטרינן ליה**. בזלא כלום והוי משפט שזה או ליטול אצר ממנא או לפטור לגמרי: **מאי עבדינן ליה**. הא

עדות שאי אתה יכול להזימה דהא

אי משתכחי עדים וזוממים פטורים דגזרנא קטילא צעו למקטל והלכך איהו נמי פטור והכי אמרינן צאלו הן הנשרפין (פסהדרין דף עה:). **יד ציר**. גבי עד זומם כתיב ואשמועינן דאס העיד צאיס פלוני שקיטע יד

צמקוס נוק. ואע"פ שיש שם תשלומי הנזק משלם אף העזר ומקרא יתירא למנה לי פלע תחת פלע. וכויה וחצורה מדריש לקמן ונ"ץ: **ואילנא איניש דלא מפנק נו'** **נפקא מינה**. מפלע תחת פלע למיתב ליה היאך דביני ביני: **הייא**. מהר. כמו אשור הייא צמסכת

צבת (דף קט:). **אלא צמויק**. עינו של מזיק ציימינן כמה הוא שזה לימכר עכשיו וכמה הוא יפה בלא עין וסיינו ממנא דקאלמר עינו של מזיק נישומה תחת עינו של ניוק: **וחמור אין משלם אלא נוק**. כדלמרנין **צפ' צ' צ'** (דף כו). איש צעמיתו^א ולא שור צעמיתו: **והא קמחייבנא ניה** **לינוקא**. אתה חצ ומרעי לו שמוחל אתה על חצלותיו דהא תשלומין של מיוק הן ולא שלך כדתינא לקמן (דף יז:). **קטנים יעשה להם סגולה: דאלם**. לעם וכסם: **כל הנישוס כעבד**. הואיל ודבר שאין קלוצ הוא אין גוצין אותו צבצל. וטעמא מפרש לקמן: **דאי מפס**. הכי אמר להו שזמו ליה והיוס או למחר אס יתפס משלו יעכבנו: **נוקי שור צשור**. נוקי שור צצאו לו על ידי השור: **נוקי שור צאדם**. נוקין צצאו לשור על ידי אדם: **נוקי אדם צשור**. אדם שהזקק על ידי שור דצעי למשיימיה כעצדא: אלהים

דביני ביני רב אשי אמר אתיא תחת תחת משור כתיב הכא

תחת השור מה להלן ממון אף כאן ממון מאי חזית דילפת תחת תחת משור גילף תחת תחת מאדם דכתיב ¹⁰ונתת נפש תחת נפש מה להלן ממש אף כאן ממש אמרי דנין נוקין מנוקין ואין דנין נוקין תחת תחת מאדם מאדם ואין דנין אדם מאדם ואין דנין אדם מבהמה אלא אמר רב אשי ¹¹מתחת אשר ענה יליף ליה אדם מאדם וגויקין מנוקין תניא ר"א אומר עין תחת עין ממש ממש סלקא דעתך רבי אליעזר לית ליה ככל הני תנאי אמר ¹²רבה לומר שאין שמין אותו כעבד א"ל אבבי אלא כמאן כבן חורין בן חורין מי אית ליה דמי אלא אמר רב אשי לומר שאין שמין אותו בניוק אלא במזיק: ההוא חמרא דקטע ידא דינוקא אתא לקמיה דרב פפא בר שמואל אמר להו זילו שומו ליה ארבעה דברים אמר ליה רבא והא אנן חמשה תנן א"ל לבר מנוק קאמינא אמר ליה אבבי והא חמור הוא וחמור אינו משלם אלא נוק אמר להו זילו שומו ליה נוקיה והא כעבדא בעי למשיימיה אמר להו זילו שיימוהו כעבדא אמר להו אבוה דינוקא לא בעינא דזילא ביה מילתא אמרו ליה והא קא מחייבת ליה לינוקא אמר להו לכי גריל מפייסנא ליה מדידי: ההוא תורא דאלם ידיה דינוקא אתא לקמיה דרבא אמר להו זילו שיימוהו כעבדא אמרו ליה והא מר הוא דאמר יכל הנישום כעבד אין גובין אותו בבבל אמר להו לא צריכא ידאי תפס רבא לטעמיה דאמר רבא נוקי שור בשור ונוקי שור באדם נוקי אדם בשור אין גובין אותו בבבל מ"ש נוקי אדם באדם ונוקי אדם בשור דלא אלהים בעינן וליכא נוקי שור בשור ושור באדם נמי אלהים

דרבא ואמ' טעמ' דר' אליעזר שאין שמין שומת העין כעבד הנמכר בניוק אלא במזיק. ההוא חמרא דקטע ידא דינוקא, ודן רב יהודה לשום אותו כעבד ולשלם בעל החמור הנזק. לית הילכתא כותיה אלא אי תפס, אבל אפיקי לא מפקינן מיניה, דקימא לן כרבא דאמ' כל הנישום אין גובין אותו בבבל. ואף על פי שאין גובין, (או) [דאין] תפש הניזק ממון המזיק לא מפקינן מיניה אלא שמינן ליה ומחלטינן ליה. רבא לטעמיה דאמר גויק שור בשור [נוקי שור באדם]. כגון שהזיק האדם את השור, כגון אלו גובין בבבל בלבד. ואף על גב דבענן איים וליכא, פיר' דיין דמיתקרי איים, בחוצה לארץ ליכא,

החובל פרק שמיני בבא קמא

פר.

רב אשי אמר **אתיא תחת תחת משור**. ושאר אמוראי סברי דלאותה ג"ש לענין מיטבדי ואין להזילא מג"ש עין תחת עין מפשטיה דמשמע עין ממנא אלא מדרשא אחריתא: **אלא** בדמוזיק. דס"ל לרבי אליעזר דהוי ככופר * דמשלם דמי מזיק דרממנא קרייה כופר אצל אתה לוקח כופר כו' ט) ותנאי דלעיל ס"ל דדוקא ככופר משלם דמי מזיק משום פדיון נפשו: **זי"ף** שומו ליה ד' דברים. היה סצור דאדם הזיקו ואותו קטן כל כך גדול היה דמכלמי ליה ומכלס: קנסא

שמעון בן יוחי אומר עין תחת עין ממון אתה אומר ממון או אינו אלא עין ממש ב) הרי שהיה סומא וסימא קיטע וקיטע חיגר וחיגר היאך אני מקיים בזה עין תחת עין והתורה אמרה משפט אחד יהיה לכם משפט השווה לכולכם אמרי ומאי קושיא דלמא היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר ופטרין ליה דאי לא תימא הכי טרפה שהרג את השלם מאי עבדינן ליה אלא היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר *ופטרינן ליה דבי רבי ישמעאל תנא אמר קרא ²כן ינתן בו ואין נתינה אלא ממון אלא מעתה ²כאשר יתן מום באדם הכי נמי דממון הוא אמרי דבי רבי ישמעאל קרא יתירא דרשי מכדי כתיב ³ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה בן יעשה לו כן ינתן בו למא לי ש"מ ממון כאשר יתן מום באדם למא לי ב) איידי דבעי מיכתב כן ינתן בו כתב נמי כאשר יתן מום באדם דבי רבי חייא תנא אמר קרא י"ד ביד דבר הניתן מיד ליד ומאי ניהו ממון אלא מעתה י'גל ברגל נמי הכי הוא אמרי דבי רבי חייא קרא יתירא קא דרשי מכדי כתיב ⁵ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו אי סלקא דעתך ממש יד ביד למא לי ש"מ ממון רגל ברגל למא לי איידי דכתיב יד ביד כתב נמי רגל ברגל אביי ט) אומר אתיא מדרתני דבי חזקיה ב) דתנא דבי חזקיה *עין תחת עין נפש תחת נפש ולא נפש ועין תחת עין ואי סלקא דעתך ממש זימנין דמשכחת לה עין ונפש תחת עין דבהדי דעויר ליה נפקא ליה נשמתיה ומאי קושיא דלמא מימד אמדינן ליה אי מצי מקבל עבדינן ואי לא מצי מקבל לא עבדינן ואי אמדינן דמצי מקבל ועבדינן ביה ונפק רוחיה אי מיית לימות מי לא תנן גבי מלקות ב) אמדוהו ומת תחת ידו פטור רב זביד משמיה ב) דרבה אמר אמר קרא ⁷פצע תחת פצע ב) ליתן צער במקום נזק ואי סלקא דעתך ממש כי היכי דלהאי הוי ליה צערא להאי נמי אית ליה צערא ומאי קושיא דלמא איכא איניש דמפנק אית ליה צערא טפי ואיכא איניש דלא מפנק לית ליה צערא למאי נפקא מינה למתבי ליה היאך דביני ביני רב פפא משמיה דרבא אמר אמר קרא ⁸ורפא ירפא ליתן רפואה במקום נזק ואי סלקא דעתך ממש כי היכי דהאי בעי אסייא האי נמי בעי אסייא מאי קושיא דלמא איכא דסליק בשריה הייא ואיכא דלא סליק בשריה הייא למאי נפקא מינה למיתב ליה היאך

דביני ביני רב אשי אמר אתיא תחת תחת משור כתיב הכא *עין תחת עין וכתיב התם *שלם ישלם שור תחת השור מה להלן ממון אף כאן ממון מאי חזית דילפת תחת תחת משור גילף תחת תחת מאדם דכתיב ¹⁰ונתת נפש תחת נפש מה להלן ממש אף כאן ממש אמרי דנין נוקין מנוקין ואין דנין נוקין תחת תחת מאדם מאדם ואין דנין אדם מאדם ואין דנין אדם מבהמה אלא אמר רב אשי ¹¹מתחת אשר ענה יליף ליה אדם מאדם וגויקין מנוקין תניא ר"א אומר עין תחת עין ממש ממש סלקא דעתך רבי אליעזר לית ליה ככל הני תנאי אמר ¹²רבה לומר שאין שמין אותו כעבד א"ל אבבי אלא כמאן כבן חורין בן חורין מי אית ליה דמי אלא אמר רב אשי לומר שאין שמין אותו בניוק אלא במזיק: ההוא חמרא דקטע ידא דינוקא אתא לקמיה דרב פפא בר שמואל אמר להו זילו שומו ליה ארבעה דברים אמר ליה רבא והא אנן חמשה תנן א"ל לבר מנוק קאמינא אמר ליה אבבי והא חמור הוא וחמור אינו משלם אלא נוק אמר להו זילו שומו ליה נוקיה והא כעבדא בעי למשיימיה אמר להו זילו שיימוהו כעבדא אמר להו אבוה דינוקא לא בעינא דזילא ביה מילתא אמרו ליה והא קא מחייבת ליה לינוקא אמר להו לכי גריל מפייסנא ליה מדידי: ההוא תורא דאלם ידיה דינוקא אתא לקמיה דרבא אמר להו זילו שיימוהו כעבדא אמרו ליה והא מר הוא דאמר יכל הנישום כעבד אין גובין אותו בבבל אמר להו לא צריכא ידאי תפס רבא לטעמיה דאמר רבא נוקי שור בשור ונוקי שור באדם נוקי אדם בשור אין גובין אותו בבבל מ"ש נוקי אדם באדם ונוקי אדם בשור דלא אלהים בעינן וליכא נוקי שור בשור ושור באדם נמי אלהים

דרבא ואמ' טעמ' דר' אליעזר שאין שמין שומת העין כעבד הנמכר בניוק אלא במזיק. ההוא חמרא דקטע ידא דינוקא, ודן רב יהודה לשום אותו כעבד ולשלם בעל החמור הנזק. לית הילכתא כותיה אלא אי תפס, אבל אפיקי לא מפקינן מיניה, דקימא לן כרבא דאמ' כל הנישום אין גובין אותו בבבל. ואף על פי שאין גובין, (או) [דאין] תפש הניזק ממון המזיק לא מפקינן מיניה אלא שמינן ליה ומחלטינן ליה. רבא לטעמיה דאמר גויק שור בשור [נוקי שור באדם]. כגון שהזיק האדם את השור, כגון אלו גובין בבבל בלבד. ואף על גב דבענן איים וליכא, פיר' דיין דמיתקרי איים, בחוצה לארץ ליכא,

עין משפט נר מצוה

א) א מיי' פ"ב מהלכות רוצח הלכה ט ופי"ב מהל' עדות הלכה ז:
יא ב מיי' פט"ז מהלכות פסהדרין הלכה י:
יב ג מיי' פ"ה מהלכות פסהדרין הלכה י סמג
עשין לה טוח"מ פ"א:
יג ד מיי' שס הלכה ז סמג
שס טוח"ע ח"מ פ"א סעיף ה:

ⓘ

גליון הש"ם

רש"י ד"ה מאי עבדינן ליה וכו' עדות שאי אתה יכול להיחשב. ק"ל כיון דהוא עדות שאילא יוכל להזימה לא מיקרי עדות ואמרי שמה צאמת לא הרג א"כ מאי פטרין הא שפיר מתקיים משפט אחד אלא דפטרינן ליה דלכלא עדות דהרג וכו': תד"ה אלא בדמוזיק וכו' דמשלם דמי מויער לעיל דף ע"א מ"ב:

ⓘ

מוסף רש"י

אמדוהו ומת תחת ידו פטור. דשלים כ"ד הוא, ואמון (מכות ט). ילא האל שמה אלת בנו ואלת כ"ד (מכות כב:). ליתן צער במקום נזק. דלפילו כדלילא אלא דלילא נזק משלם נמי צער, דלא מיתא צער דכתיב דתמנא היינו כדלילא נזק. כגון כוואל כשפיר על אפרטו דלא אסתמיהו ממקסייה (עשר כו:) שאע"פ שנתן לו דמי ידו אין פטורים אותו מן הצער לומר הואיל וקניד ידו יש עליו לתכסה בכל מה שילא, אלא אומרים ש' לו לתכסה כסם שאינו מלגער כל כך חס חסכה צנחל וליעזר (שמות כא כה).

ⓘ

רבינו תננאל (המשך)

לה מפצע תחת פצע ליתן צער במקום נזק. ודחו לה הכי, כגון שהחובל בבור לאינו חושש בוו החבלה עלי' כל כך והחובל יש לו צער גדול מזו הן החבלה, שצריך להוציא לא עלתה מה שהוא ביני ביני ולתתו לחבל, וזה הוא צער במקום נזק. וכך לדברי ר' פפא שהחובל עשו לו כאשר עשה, הוציא עינו כאשר הוציאו ועלתה ארוכתו ונתרפא מהרה. וזה פירוש סליק בשריה הייא. והנחבל לא עלתה ערין ארוכתו, שהייב החובל לתת לו ער שיתרפא. רב אשי אמ' אתיא תחת תחת וכול'. ואסיקנא, אתיא תחת תחת מתחת אשר ענב הדוא ממון והוא אדם מאדם. תניא ר' אליעזר אומ' עין תחת עין ממש. ר' אליעזר חולק עליהם כולם. ופירק רב אשי לאוקומי פירוקיה